

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7404/2538

นาย สม ศักดิ์ คงหมื่นไวย กับพวก โจทก์
นางสาว อรรณณ คงหมื่นไวย กับพวก จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 127

สำนวนคดีของศาลในคดีเรื่องอื่นซึ่งเป็นรายงานและสำนวนความของศาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน โดยให้ประชาชนได้ตรวจดูและอ้างเป็นพยาน ในสำนวนได้ ถือว่าเป็นเอกสารมหาชน จึงได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเป็นคุณไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้อง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 127

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวมพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่าโจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์ที่ 2 ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 3ตามลำดับ

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามจดทะเบียนชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 800 ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พร้อมบ้านเลขที่ 391/4, 391/7, และ 391/8 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าว หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนโดยให้

จำเลยทั้งสามเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน และให้นำบ้านและที่ดินดังกล่าว ขายหรือขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งเป็น 7 ส่วน ให้โจทก์ทั้งสามได้รับคนละ 1 ส่วน

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การต่อสู้คดีทำนองเดียวกันว่าคดีของโจทก์ทั้งสามขาดอายุความเนื่องจากโจทก์ทั้งสามมิได้ฟ้องคดีมรดกภายใน 1 ปี นับแต่นายพวงหรือนางเรไรถึงแก่ความตาย คำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 991/2525 ไม่ผูกพันโจทก์และจำเลยทั้งสาม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาข้อแรกที่ว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โจทก์ทั้งสามฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความโดยโจทก์ทั้งสามอ้างสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 991/2525 ของศาลชั้นต้นเป็นพยานโดยถือว่าเป็นการนำสืบข้อเท็จจริงในคดีแล้ว และต้องถือเอาคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 4539/2530 ในสำนวนคดีที่อ้างดังกล่าวผูกพันคู่ความคือจำเลยทั้งสามในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 ดังนั้นปัญหาจึงมีว่าโจทก์ทั้งสามได้นำสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวหรือไม่ ปัญหาข้อนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 127 บัญญัติว่า "เอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้นหรือรับรองสำเนาอันรับรองถูกต้องแห่งเอกสารนั้นและเอกสารชนที่มีคำพิพากษาแสดงว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องนั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องเป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารนั้นมายัน ต้องนำสืบความไม่บริสุทธิ์หรือความไม่ถูกต้องแห่งเอกสาร" และมาตรา 84 บัญญัติว่า "ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้างข้อเท็จจริงอย่างใด ๆ เพื่อสนับสนุนคำฟ้องหรือคำให้การของตนให้หน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงนั้นตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้าง ฯลฯ (2) ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด คู่

ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์แต่เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว" เห็นว่า การที่โจทก์ทั้งสามอ้างสำนวนคดีดังกล่าวและตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4539/2530 ซึ่งเป็นรายงานและสำนวนความของศาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยให้ประชาชนได้ตรวจดูและอ้างพยานในสำนวนได้ จึงถือว่าสำนวนความของศาลเป็นเอกสารมหาชนอย่างหนึ่ง จึงได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเป็นคุณไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้อง ตามบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแล้ว การที่โจทก์แถลงต่อศาลตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2533 ว่าขออ้างสำนวนคดีหมายเลขคดีแดงที่ 991/2535 ของศาลชั้นต้นตามเอกสารหมายเลข 5 เป็นพยานเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสามได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่โจทก์ทั้งสามจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานครบถ้วนแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของจำเลยทั้งสามซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกอ้างสำนวนคดีตามเอกสารหมายเลข 5 มายันต้องนำสืบความไม่บริสุทธิ์หรือความไม่ถูกต้องแห่งเอกสารเช่นนี้ โจทก์ทั้งสามจึงไม่มีหน้าที่นำสืบดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย อย่างไรก็ตามในปัญหาข้อนี้ยังได้ความต่อไปอีกว่าฝ่ายจำเลยทั้งสามก็อ้างเอกสารหมายเลข 5 เป็นพยานในคดีและจำเลยทั้งสามก็นำสืบว่ามีสำนวนเอกสารหมายเลข 5 และคำพิพากษาศาลฎีกาในสำนวนดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข 4 จริงเพียงแต่กล่าวอ้างที่ดินและบ้านพิพาทก็เป็นของนายประเสริฐฝ่ายเดียว จึงถือได้ว่าการนำสืบพยานดังกล่าวเข้าสู่สำนวนความแล้ว จึงชอบที่จะรับฟังเอกสารหมายเลข 5 และ 4 ที่โจทก์ทั้งสามอ้างได้ เมื่อคดีฟังได้ดังกล่าวแล้วเห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 145 บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกาและพิจารณาใหม่ คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือคำสั่งนั้นนับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือมีคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข กลับ หรืองดเสีย ถ้าหากมี ฯลฯ" พิจารณาสำนวนคดีที่โจทก์ทั้งสามอ้างตาม

เอกสารหมายเลข 5 และมีคำพิพากษาศาลฎีกาเอกสารหมายเลข 4 ปรากฏว่าเป็นคดีระหว่างนางบุญเสริม กุศลพันธ์ โจทก์นางสมชาติ คงหมื่นไวย ที่ 1 นายสาธิต คงหมื่นไวย ที่ 2 นายทัศนีย์ คงหมื่นไวย ที่ 3 นางสาวอรรวรรณ คงหมื่นไวย ที่ 4 จำเลย วินิจฉัยไว้ว่า ทายาทได้ร่วมกันครอบครองที่ดินและบ้านที่พิพาทอันเป็นมรดกของนายพวง เช่นนี้เมื่อโจทก์ทั้งสามฟ้องเป็นคดีนี้ จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นทายาทฟ้องขอแบ่งมรดกที่ทายาทครอบครองร่วมกันและแทนกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1748 ดังนั้น แม้ว่าจะล่วงพ้นกำหนดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 แล้วก็ตาม โจทก์ทั้งสามชอบที่จะฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้ได้คดีของโจทก์ทั้งสามจึงไม่ขาดอายุความ"

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามจดทะเบียนซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 800 ตำบลในเมือง อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาพร้อมบ้านเลขที่ 391/4 391/7 และ 391/8 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าว หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนโดยให้จำเลยทั้งสามเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน และให้นำที่ดินและบ้านดังกล่าวออกขายหรือขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งเป็น 7 ส่วน ให้โจทก์ทั้งสามได้รับคนละส่วน

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม ลีริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
